دون نصيب الحى نخلوه عن المعارض

(فصل واذا أوصى) انسان (لاهل سكته) بكسر السين (ف) الموصى به (لاهل زقاقه) بضم الزاى أى زقاق الموصى وهو درب به والدرب فى الاصل باب السكة الواسع قاله فى القاموس (حال الوصية و) ان أوصى انسان بشئ (بجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب) قال فى الانصاف هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الاصحاب انتهى و يقسم المال على عدد الدور وكل حصة دار تقسم على سكانها وجيران المسجد من يسمعوا النداء (والصبى والصغير والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ) قال فى شرح المنتهى يعنى ان هذه الالفاظ تطلق على الولد من حين ولادته الى حين بلوغه بخلاف الطفل فانه يطلق الى حين تمييزه فقط فهذه الاسماء أعم من لفظ الطفل قال فى فتح البارى فى حديث علموا الصبى الصلاة ابن سبع يؤخذ من اطلاق الصبى على ابن سبع الرد على من زعم انه لا يسمى صبيا الا ان كان رضيعا ثم يقال له غلام الى ان يصير ابن سبع سنين ثم يصير يافعا الى عشر و يوافق الحديث قول الجوهرى الصبى الغلام انتهى (والمميز من بلغ سبعا) أى تم له سبع سنين (والطفل من دون سبع) يعنى انه لو وصى بشئ للاطفال من بنى فلان أو نحو ذلك كان لمن لم يميز منهم قال فى البدر المنير الطفل الولد الصغير من الانسان والدواب (والمراهق من قارب البلوغ) قال فى القاموس راهق الغلام قارب الحلم انتهى (والشاب والفتى من البلوغ الى ثلاثين) سنة (والكهل من الثلاثين الى الخمسين) قال فى القاموس والكهل من وخطه الشيب ورأيت له بجالة أو من جاوز الثلاثين أو أربعا وثلاثين الى احدى وخمسين انتهى (والشيخ من الخمسين الى السبعين) سنة (ثم بعد ذلك هرم) الى آخر عمره ومن أوصى بشئ لهم من بنى فلان لم يتناول من سنه دون السبعين وهكذا الحكم فيما اذا أوصى لشبابهم أو كهولهم أو شيوخهم فان الوصية لا تتناول من هو دون ذلك ولا من هو أعلى (والايم والعزب من لا زوج له من رجل أو امرأة) قال فى الانصاف قال الشارح ذكره أصحابنا انتهى ووجهه ان الايم يقع فى اللغة على الذكر كما يقع على الانثى قال تعالى وانكحوا الايامى منكم وكذا العزب يقال رجل عزب وامرأة عزب قال ثعلب وانما سمى العزب عزبا لانفراده وكل شئ انفرد فهو عزب وذكر انه لا يقال أعزب وردعليه بانه لغة حكاها الازهرى عن أبى حاتم (والبكر من لم يتزوج) من رجل وامرأة (و) يقال (رجل ثيب وامرأة ثيبة اذا كانا قد تزوجا والثيوبة زوال البكارة) بالوطء (ولو من غير زوج) كسيد ووطء شبهة وزنا (والارامل) النساء (التى فارقهن أزواجهن بموت أو حياة) لانه المعروف بين الناس قال جرير

هذى الارامل قد قضيت حاجتها * فمن لحاجة هذا الارمل الذكر

فأطلق الاول حيث أراد به الاناث لانه موضوع له ووصفه فى الثانى بالذكر لانه لو أطلقه لم يفهم (والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة) لغة لا واحد له من لفظه والجمع رهوط وارهاط واراهط وأراهيط قال فى كشف المشكل الرهط ما بين الثلاثة الى العشرة وكذا قال النفر من ثلاثة الى عشرة قال فى الفروع والعلماء حملة الشرع

(باب) أحكام (الموصى به)